醴陵桃李江南工地“4·8”坠落事故调查报告

醴陵市政府事故调查组

2023 年 10 月 16 日

目 录

一、事故基本情况

（一）项目概况

（二）事故单位概况

（三）企业安全管理情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场查勘情况

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

二、事故应急处置情况

（一）应急处置情况

（二）事故信息报告情况

三、事故原因

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）有关责任人员的责任认定及处理建议

（二）有关责任企业的责任认定及处理建议

（三）其他处理建议

五、事故主要教训

六、事故整改和防范措施

醴陵桃李江南工地“4·8”坠落事故调查报告

2023年4月8日5时许，醴陵市桃李江南工地3#栋发生一起坠落事故，事故造成1人死亡。该事故是一起因违章冒险作业导致亡人的一般性生产安全责任事故，直接经济损失168.02万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)和《湖南省生产安全事故调查处理办法》(湘政发[2022]9号）规定的要求，经报醴陵市人民政府同意由醴陵市安委会于2023年4月10号成立桃李江南工地“4.8”坠落事故调查组(以下简称调查组)，由市人民政府牵头，市应急管理局、市公安局、市住建局、市人社局、市总工会为成员单位，特邀市纪委监委参与事故调查。通过现场勘察、调查取证、综合分析和论证，查明了事故的经过、原因等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

一、事故基本情况

（一）项目概况

醴陵市桃李江南项目3#栋面积14810.12㎡，该项目位于醴陵市国瓷街道东岸村。桃李江南3#栋目前为装饰扫尾施工阶段，外架于2023年3月15日已全部拆除，施工项目部准备近期进行

室内电梯的安装，目前架子工正在进行电梯井内的层间防护拆除工作，杂工进行楼面卫生清扫工作。

（二）事故单位概况

1、建设单位基本情况：醴陵市建宸置业有限责任公司，《营业执照》统一社会信用代码：91430281**********，类型：有限责任公司，经营场所：湖南醴陵经开区东富工业园东富大道旁，法定代表人：汪*源，身份证号码430281**********，经营范围：房地产开发经营、房屋装潢、物业管理。登记机关：醴陵市市场监督管理局，登记时间：2022年3月28日。

2、施工单位基本情况：醴陵市第三建设工程有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91430281**********，类型：有限公司，经营场所：湖南省醴陵市醴泉路恒茂凯旋城2栋205室，法定代表人：黄*奇，身份证号码430281**********；《建筑企业资质证书》统一社会信用代码：91430281**********，注册资本：壹亿贰仟万元整，证书编号：D243002235，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级；《安全生产许可证书》证书编号：（湘）JZ安许证字〔2005〕00143。

3、监理单位基本情况：湖南天福项目管理公司，《营业执照》统一社会信用代码：914301********** ，类型：有限公司（自然人投资或控股），经营场所：长沙市开福区金霞大道湘文化市场人瑞金市1栋，法定代表人：陈*奇，经营范围：房屋建筑工程监理、市政工用工程监理、水利水电工程监理等。《企

业资质证书》统一社会信用代码：914301**********，证书编号：E143000016-8/8，有效期：2023 年 01 月 31 日，资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。

（三）企业安全管理情况

湖南省醴陵市第三建设工程有限公司成立了安全生产领导小组，由法人代表黄*奇担任组长，主管公司及各项目部的工程安全生产业务工作，杨*富担任副组长，分管公司安全生产与经营的日常工作，对本企业安全生产工作综合管理，负责协调、指导、监督安全生产工作，王*彦为项目负责人，具体负责该施工项目的安全生产管理工作。通过调查发现，公司按照安全检查制度每月对项目进行一次检查，但对隐患的整改未做到定人、定时间、定措施。公司制定了安全教育培训制度，但安全生产培训课时不满足要求，公司一级对现场班组及新进人员共进行了45场次的安全教育，但桃李江南项目班组对劳务人员的安全教育和安全交底不到位。桃李江南项目部关键岗位人员配备和人员到岗履职考勤情况基本符合《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的相关要求，但农民工实名制打卡工作落实不到位。桃李江南项目部制定了施工组织设计方案但安全技术措施的制定不完善。对危险性较大的分部分项工程编制了安全专项施工方案，项目部的应急救援能力较差。

（四）事故发生经过

2023 年 4 月 8 日，桃李江南项目 3#栋地下室电梯井内发生一起坠落亡人事故。经调查问询事故发生时无目击证人，根据事故发生地 3#栋目前安全防护的现状，结合该项目建设、施工、监理单位的项目负责人、管理人员、现场民工、尸体目击者等相关人员的询问笔记，同时按照公安出警记录，经推测事故发生经过是 4 月 7 日施工项目部劳务班组安排杂工吴*林 1 人在 3#栋打扫楼地面卫生。4 月 8 日凌晨三点，其家属来该工地寻找，称吴*林本人未回家，并于凌晨 5 时 19 分向公安报警。公安通过死者家属反映且现场调查发现有清理垃圾的（两台）翻斗车位于 13 层，且 13 层左侧电梯井防护门已移至一旁，电梯井内每三层一个水平防护竹架板，发现层间水平防护竹架板 10 层、8 层、5 层、2 层、1 层均有破损痕迹，后在电梯井底部发现吴*林已死亡。

（五）事故现场勘查情况

1.经对事故现场进行查勘如下:

事故发生地为我市国瓷街道办事处的桃李江南项目 3#栋，3#栋为框剪结构 32 层，建筑面积 14810.12 ㎡。近期该工地基本处于停工状态，因准备安装室内电梯的需要，近阶段（进行）自上而下进行电梯井内水平防护层的拆除工作和楼道、地面清理工作。事故发生地为该栋地下室左侧电梯井，该电梯井长 2m，宽 2.2m。

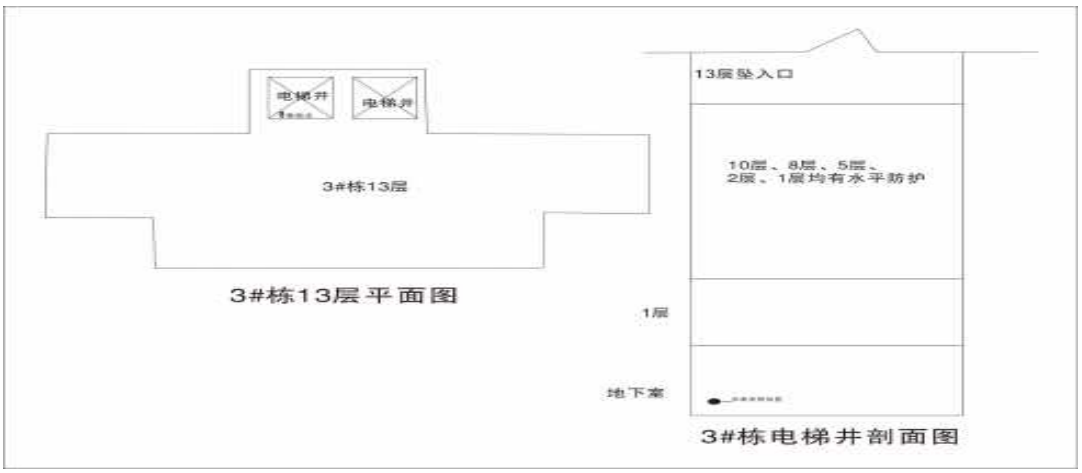


图 1 桃李江南项目 3#栋事故现场平面示意图

2. 现场勘察发现及现场照片:

（1）3#栋 13 层左侧电梯井层间防护门已移至一旁，但其右侧电梯井防护门和其他各楼层的防护门均安装牢固。

（2）用于清理垃圾的翻斗车停留在 3#栋 13 层电梯前室的走廊上。

（3）电梯井内多道层间水平防护层存在坠落破损痕迹。



图 2 3#栋 13 层左侧电梯井



图 3 电梯井多层水平防护



图4 地下室电梯井口



图5 地下室电梯井底

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者吴*林,男，56岁，湖南省醴陵市李畋镇潼塘村马道组人，桃李江南项目工地工作人员。

2.直接经济损失情况

事故造成直接经济损失为168.02万元。

二、事故应急处置情况

（一）应急处置情况

4月8日凌晨2时许杂工班长兰*生接到工地另一杂工吴*明电话称吴*林晚上没有回家，家属正在寻找，兰*生便立即和同事兰*明一同到3#栋开始寻找吴*林，从一楼至三十二楼都未找到人，怀疑他可能掉入电梯井内，井内积水深1.6米，随即使用水泵进行抽水，发现吴*林趴在有积水的电梯井内，兰*生和兰*明及吴*林家属将他从电梯井内抬出，经家属确认吴*林已死亡，于是未再拨打120抢救。

（二）事故信息报告情况

2023年4月8日下午3时许，湖南省醴陵市第三建设工程有限公司法人代表黄*奇向有关单位报告，称醴陵市桃李江南工地3#栋发生一起坠落事故，事故造成1人死亡。接到报告后，市应急局、市住建局、市质安站在对事故现场进行了初步询问和了解后，形成快报材料，按要求进行了逐级上报。

三、事故原因

（一）直接原因：

1、吴*林安全意识淡薄，违章违规作业，违规移动13层左侧电梯井的防护门，导致从13层电梯井内坠落死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因：

1、吴*林因反复发作眩晕症于2023年2月18日在醴陵市二医院就医，有既往病史。

2、醴陵市第三建设工程有限公司履行安全生产管理职责不到位，对3#栋13层左侧电梯井内水平防护层的竹架板进行拆除后，防护门未及时将左侧电梯井的洞口防护门采取有效措施固定牢固，导致死者有移动防护门的可能；对从业人员安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识。

3、醴陵市第三建设工程有限公司法人代表黄*奇履行安全生产管理职责不到位，未定期督促、检查施工现场的安全生产工作，

及时消除施工现场事故隐患。

4、醴陵市第三建设工程有限公司项目经理王*彦、安全员汪*江履行安全生产管理职责不到位，对新入职患有眩晕症的杂工吴*林，未进行严格的身体检查，并未对班组安排其从事有高空作业风险的垃圾清扫工作进行有效管理，且对从业人员的安全教育不到位。

5、湖南天福项目管理公司项目监理总监理工程师朱*明和监理员温*没有依法履行安全巡视和平行检查职责，现场监管不力。

四、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）有关责任企业的责任认定及处理建议

1、醴陵市建宸置业有限责任公司未认真履行建设单位安全管理职责，对施工总承包单位和监理单位管理不严格，对事故发生负有责任。建议由醴陵市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[1]的规定，依法予以行政处罚。

2、醴陵市第三建设工程有限公司履行安全生产管理职责不到位，对从业人员安全生产教育和培训不到位；安全防护措施不到位，对事故发生负有责任。建议由醴陵市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，依法予以行政处罚。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；

3、湖南天福项目管理公司履行监理职责不到位，对事故发生负有管理责任，建议由醴陵市住房和城乡建设局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条[2]依法予以行政处罚。

（二）有关责任人员的处理建议

1、建议免于追究责任人员

吴*林，男，56岁，群众，湖南省醴陵市李畋镇潼塘村马道组人，桃李江南项目工地杂工。安全意识淡薄，违章冒险作业，并隐瞒有眩晕症的既往病史，导致坠落电梯井内，对事故的发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2、建议追究责任人员

（1）黄*奇，男，42岁，群众，湖南省醴陵市寨子岭人，醴陵市第三建设工程有限公司法人代表，负责公司全面工作，履行安全生产管理职责不到位，未定期督促、检查施工现场的安全生产工作，及时消除施工现场事故隐患。建议由醴陵市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]的规定予以行政处罚。

---

[2] 《建设工程安全生产管理条例》第五十七条：违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

（2）王*彦，男，45 岁，群众，醴陵市第三建设工程有限公司桃李江南项目项目经理，负责该施工项目的全面工作，应对本起事故负管理责任。建议由醴陵市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定予以行政处罚。

（3）汪*江，男，32 岁，群众，醴陵市第三建设工程有限公司桃李江南项目安全员，负责 3#栋安全生产的管理工作，履行安全生产管理职责不到位，对该楼栋巡查工作不到位，建议：一是由醴陵市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以行政处罚，二是由市住建局对其做出处理。

（4）朱*明，男，54 岁，群众，湖南天福项目管理公司项目总监理工程师，负责组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况，履行监理职责不到位，对事故发生负有间接管理责任，建议由市住建局对其作出处理。

（5）温*，男，35 岁，群众，湖南天福项目管理公司项目监理员，负责记录工程进度、质量检查、施工安全等工作。履行监理员职责不到位，对事故发生负有直接管理责任，建议市住建局对其作出处理。

五、事故主要教训

醴陵市第三建设工程有限公司企业安全生产主体责任不落实，项目接近扫尾阶段，现场安全管理松懈，安全管理人员在平

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

时检查中，没有认真检查、确认现场是否存在安全隐患，现场执行安全措施不到位，在现场作业时未按要求检查、落实安全措施执行状况，安全教育培训和安全技术交底不全面、不到位，务工人员违章冒险作业，参建各方责任单位没有牢固树立安全发展理念，没有真正把安全放在首位，施工单位对救援应急演练重视不够，演练不够。

六、事故整改和防范措施

各有关部门、建筑施工企业要深刻吸取教训，严格执行国家有关安全生产的法律法规，从以下三个方面切实加强和改进建筑工地安全生产工作：

（一）严格落实企业安全生产主体责任。

1. 建筑施工企业要从根本上强化安全意识，真正落实企业安全生产法定代表人负责制和安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件；告知作业人员施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施。

2. 加强对员工的安全教育和培训，召开事故警示教育会，提高员工安全防范意识和安全操作技能；尤其是特种作业人员必须持证上岗，未经教育培训或者培训考核不合格的人员禁止上岗作业。

3. 加强对员工的管理，督促员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

（二）监管部门加强建筑施工的安全专项整治。

各监管部门要切实履行安全生产行业的监管职责，把安全生产和业务工作紧密结合，真正落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的责任。严格监督企业落实安全生产主体责任，督促企业落实现场管理和隐患排查治理，不断提高企业安全生产水平，确保安全责任、投入、培训、管理、应急救援等措施落实到位。4 月 10 日起，醴陵市住建局制定下发了《关于切实做好当前房屋建筑和市政基础设施工程安全风险隐患排查的紧急通知》，全面深入开展了建筑工地大排查，对未落实停工令进行全面自查自纠的工地，采取了强制停工手段。特别加大了对装饰阶段施工的工地的安全检查，重点检查了防高处坠落、临边防护、起重设备、施工用电等关键部位、重要工序的安全隐患。狠抓了在建筑工地项目管理人员到岗履职的行为监督，强化分险管控，坚决制止和杜绝违章作业和违法违规行为，坚决防止再次发生安全事故。

（二）全市开展安全隐患大排查大整治行动

醴陵市委市政府高度重视，举一反三，全面总结事故经验教训，防止类似事故发生。4 月 11 日制定下发《全市安全隐患专项排查整治“百日攻坚”行动方案》，针对全市所有地区、所有行业领域、所有生产经营建设企事业单位（含停工停产单位）和人员密集场所全面开展安全隐患专项排查整治“百日攻坚”行动。严格按照“强制法、防事故”的要求，加大对违法项目、违法行

为和违规作业的排查整改和查处力度，建立隐患台帐，强化整改落实。

醴陵桃李江南工地“4·8”
坠落事故调查组
2023年10月16日